

[6] 국유재산 물건단위 등록 부적정 및 변상금 미부과

- 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제9조의 2에 따르면 수탁재산 중 부동산과 그 종물의 세부내용을 통지 받은 때에는 지체 없이 수탁부동산의 현재 상태를 점검하고 통지내용과 실제의 부합여부 등을 파악한 후 실태조사서를 작성하여야 한다고 되어 있고
- 같은 세칙 제10조에 따르면 실태조사 후 변동된 사항이 있으면 관리대장을 재작성하여야 한다고 되어 있으며
- 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제37조에 따르면 재산의 실태조사 결과 무단점유 사실 등이 확인된 경우에는 무단점유자에게 변상금을 부과하여야 한다고 되어 있음
- 그런데 2019. 7. 15. 감사일 현재 경기지역본부 소관 국유재산 중 국유재산관리시스템에 물건단위¹⁾가 ‘사용제한’으로 되어 있는 20,429건 중 실태조사서상 무단점유로 기재되어 있는 570건의 국유재산에 대한 관리 실태를 점검한 결과

1) 국유재산관리시스템상 국유재산 물건상태를 구분하여 등록하는 단위를 말하며 대부중, 대부대상, 처분, 미활용, 무단점유, 부당이득금, 사용제한 등으로 구분하여 입력하도록 되어 있고, ‘사용제한’은 통상 구거, 도로, 제방, 하천 등 대부나 매각이 불가한 국유재산을 말함. 다만, 물건단위에 대한 정의나 세부적인 결정방법에 관한 명확한 기준은 없음

[국유재산관리시스템상 물건단위 상세 분류]

구 분	세부내역
-----	------

- 2011. 11. 8. 양평군으로부터 신규수탁 받은 '경기도 양평군' 소재 국유재산은 2017. 6. 12. 재산실태조사 시 상가부지로 무단점유 중인 것으로 확인되었으므로 물건단위를 '무단점유'로 등록하고 변상금 부과를 하여야 하는데도 물건단위를 '사용제한'으로 등록하고 변상금 부과도 하지 않는 등
- [표 8] 및 [별표 2] '국유재산 물건단위 등록 부적정 및 변상금 미부과 명세'와 같이 총 122건의 무단점유 재산에 대하여 물건단위를 '사용제한'으로 등록하고 변상금 부과(변상금 사전통지 예정금액 : 617,808천 원) 또한 하지 않은 사실이 있음

[표 8] 국유재산 물건단위 등록 부적정 및 변상금 미부과 현황

(단위 : 건, 천 원)

구 분	합 계	상가부지 등	농경지	목장용지	주택부지	공장용지
-----	-----	--------	-----	------	------	------

- 기재 생략 -

【조치할 사항】

- ◇ 경기지역본부 본부장은 국유재산관리시스템에 물건단위가 잘못 등록되어 있는 총 122건에 대해 물건단위를 실제 이용 현황에 맞게 정정하고 무단점유재산에 대해서는 변상금을 부과(변상금 사전통지 예정금액 : 617,808천 원)하며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (시정)

[별표 2]

국유재산 물건단위 등록 부적정 및 변상금 미부과 명세

(단위 : m², 천 원)

순 번	소재지	대장금액	면적	실제 이용현황	지 목	변상금 부과 예정금액
--------	-----	------	----	------------	-----	----------------

- 기재 생략 -